Conditions de licence RALK

Version 2026-10 · applicables aux licences de la plateforme de formation RALK (app.ralk.io)

1. Parties et champ d'application

Les présentes Conditions de licence régissent le contrat entre RALK, entreprise individuelle exploitée par Dina Boyele Kraus, Hafenstraße 25–27, 68159 Mannheim, Allemagne (« RALK », le prestataire) et l'organisation désignée dans la commande (« le Client », le donneur d'ordre). Elles s'appliquent exclusivement aux entreprises, organismes publics et autres organisations, et non aux consommateurs. Les conditions contraires du Client ne s'appliquent pas.

2. Conclusion du contrat

2.1 Le Client passe une commande ferme en ligne sur ralk.io/order ou par bon de commande signé. La personne qui passe la commande confirme être habilitée à engager le Client.

2.2 Le contrat est conclu lorsque RALK confirme la commande par écrit ou par e-mail, ou lorsque RALK ouvre l'accès, selon ce qui intervient en premier.

2.3 RALK enregistre la version des présentes Conditions acceptée, la date et l'heure de l'acceptation ainsi que la personne l'ayant donnée.

3. Prestations

3.1 RALK fournit, pendant la durée de la licence, un accès en ligne à la plateforme de formation RALK : modules de formation conformité par fonction, évaluations, certificats vérifiables, tableau de bord et rapports.

3.2 Le contenu de formation est élaboré sous la responsabilité des experts en conformité et criminalité financière de RALK, sur la base des normes du GAFI et de la réglementation applicable. RALK utilise l’intelligence artificielle comme outil pour préparer les contenus et les adapter à la fonction, au secteur et au pays de chaque apprenant. Les modules, scénarios et la logique d’évaluation sont revus par les experts de RALK et font l’objet d’une revue régulière. Le contenu constitue un support de formation et non un conseil juridique. Le Client reste responsable de sa propre conformité.

3.3 RALK vise une disponibilité élevée sans garantir un accès ininterrompu. Les maintenances planifiées sont annoncées dans la mesure du possible.

4. Licence et accès utilisateurs

4.1 RALK concède au Client un droit non exclusif, non cessible et limité à la durée du contrat d'utiliser la plateforme pour ses propres collaborateurs.

4.2 La licence comprend le nombre d'accès utilisateurs commandés. Chaque compte actif utilise un accès. Les accès ne peuvent pas être partagés entre plusieurs personnes. Des accès supplémentaires peuvent être commandés à tout moment au tarif de la tranche du Client.

4.3 Le Client ne peut ni revendre, ni sous-licencier, ni mettre la plateforme à disposition de tiers, ni la copier ou la décompiler, ni l'utiliser pour développer un produit concurrent.

5. Obligations du Client

5.1 Le Client garde confidentielles les données d'accès et répond de toutes les activités réalisées sous ses comptes.

5.2 Le Client ne téléverse aucun contenu illicite et n'utilise pas la plateforme d'une manière portant atteinte à sa sécurité ou à son fonctionnement.

6. Prix et paiement

6.1 Les prix sont ceux de la grille tarifaire publiée sur ralk.io ou de la commande au moment de celle-ci. Le prix annuel par collaborateur dépend de la taille de l'organisation ; une licence annuelle minimale s'applique. Si une organisation relève d'une tranche moins chère, la redevance annuelle est au moins égale à celle de la plus grande organisation de la tranche précédente. Les prix sont identiques pour tous les clients ; aucune remise individuelle n'est accordée. Aucuns frais de mise en place ne sont facturés.

6.2 Les redevances de licence sont payables annuellement d'avance, par carte bancaire via un lien de paiement sécurisé joint à la facture (ou par tout autre moyen proposé par RALK). Les factures sont payables à réception. L'accès est activé dès réception du paiement.

6.3 **Impôts et retenue à la source.** Tous les prix s'entendent nets. Les impôts, droits ou taxes applicables dans le pays du Client — notamment la retenue à la source, la TVA ou toute taxe sur le chiffre d'affaires — sont à la charge exclusive du Client et s'ajoutent au prix. Ils ne peuvent pas réduire le montant perçu par RALK. Si le Client est légalement tenu d'effectuer une retenue, le paiement est majoré de sorte que RALK perçoive l'intégralité du montant facturé. Le Client remet à RALK, sur demande, l'attestation officielle de retenue.

6.4 Les frais facturés au Client par l'émetteur de sa carte ou par sa banque (par exemple frais de transaction à l'étranger ou de conversion de devises) sont à la charge du Client.

6.5 En cas de retard de paiement de plus de 14 jours, RALK peut, après avertissement, suspendre l'accès jusqu'au paiement intégral.

6.6 RALK peut modifier ses prix à compter du prochain renouvellement moyennant un préavis d'au moins 60 jours. Le Client peut alors résilier le contrat pour la fin de la période en cours.

7. Durée et résiliation

7.1 Le contrat est conclu pour 12 mois à compter de l'activation et se renouvelle automatiquement pour 12 mois, sauf résiliation notifiée 30 jours avant la fin de la période en cours.

7.2 Le droit de résiliation pour motif grave reste réservé. Les redevances payées ne sont pas remboursées, sauf résiliation pour motif grave imputable à RALK.

7.3 À la fin du contrat, le Client peut exporter ses données de formation pendant 30 jours. RALK supprime ensuite les données du Client, sauf obligation légale de conservation.

8. Protection des données

RALK traite les données personnelles des utilisateurs du Client en qualité de sous-traitant, pour le compte du Client, dans le cadre d'un accord de traitement des données. Les détails figurent dans la politique de confidentialité sur ralk.io/privacy.

9. Propriété intellectuelle

La plateforme, le logiciel, la marque et les contenus de formation restent la propriété de RALK ou de ses concédants. Les certificats délivrés aux utilisateurs du Client peuvent être utilisés par le Client comme preuve de formation.

10. Responsabilité

RALK répond sans limitation en cas de faute intentionnelle ou de faute lourde ainsi qu'en cas d'atteinte à la vie, au corps ou à la santé. En cas de faute légère, RALK ne répond que de la violation d'obligations contractuelles essentielles, dans la limite du dommage prévisible et typique et, au total, des redevances payées au cours des douze mois précédant la réclamation.

11. Dispositions finales

11.1 Le droit de la République fédérale d'Allemagne s'applique, à l'exclusion de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM).

11.2 Le tribunal compétent pour tout litige né du présent contrat ou en relation avec celui-ci est celui de Mannheim, Allemagne.

11.3 En cas de divergence entre les versions anglaise et française, la version anglaise prévaut. La nullité d'une disposition n'affecte pas la validité des autres.

Contact : info@ralk.io